

PROGANADO — INFORME MAESTRO LEGAL, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

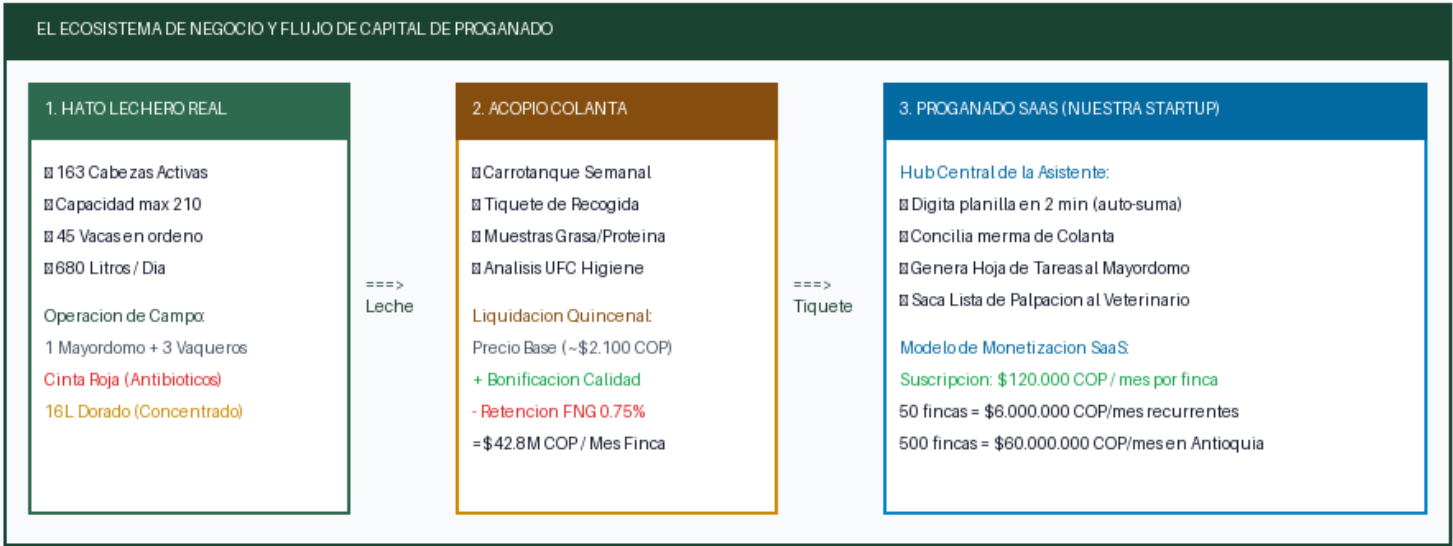
ESTRATEGIA CORPORATIVA, BLINDAJE JURIDICO, SAAS TRIBUTARIO Y MODELO IA (PARA CAMILA)

1. Vision de Negocio y Oportunidad Real de la Startup

ProGanado nace para solucionar la brecha tecnologica del hato lechero en Colombia: conectar la digitacion de oficina con el WhatsApp del mayordomo en potrero y la liquidacion oficial de Colanta.

• **El Mercado Objetivo:** La Cuenca Norte de Antioquia (Santa Rosa, San Pedro, Entrerrios) produce mas de 3.5 millones de litros diarios en mas de 3.000 fincas lecheras especializadas.

2. Diagrama del Flujo de Capital y Operacion:



Propuesta de Valor Unica: Eliminamos la perdida de \$25M COP por contaminacion de antibioticos en tanque (Cinta Roja) y el sobrecosto de vacas abiertas a los 100 dias.

3. Estructura Tributaria Blindada: ¿Pagamos IVA y a que Regimen nos Acogemos?

Camila, la estructuración tributaria correcta le ahorra millones de pesos a la empresa y a los clientes desde el día 1:

ESTRUCTURA TRIBUTARIA BLINDADA PARA PROGANADO SAAS EN COLOMBIA

1. EXCLUSION TOTAL DE IVA (19% AHORRO)

▣ Fundamento: Estatuto Tributario Art. 476 Numeral 24

▣ Norma: Servicios de Cloud Computing y SaaS Excluidos

Impacto Comercial y Ganadero:
-> Cobramos precio neto sin recargar el 19% al ganadero.
-> Plan \$119k COPes 100% neto (vs \$141k con IVA de software viejo).

Blindaje Juridico DIAN:
Facturar bajo concepto: 'Servicio de Software en la Nube (SaaS)'.
Cero riesgo de sancion o cobro indebido de IVA

2. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION (RST)

▣ Fundamento: Ley 2277 de 2022 / Art 903+ E.T.

▣ Tarifa Unificada: Solo 1.8% a 5.4% sobre Ingresos Brutos

Ventajas sobre Regimen Ordinario (35% Renta):
-> Unifica Impuesto de Renta + ICA de Medellin + Ganancia Ocasional.
-> CERO Retencion en la Fuente practicada por clientes (flujo de caja libre).

Descuento en Nomina:
Aportes a pension de empleados se descuentan 100% del impuesto.
Ahorro contable masivo para la Startup.

Elemento Tributario	Regimen Ordinario (Tradicional)	Regimen Simple de Tributacion (RST) – NUESTRA ELECCION
Tarifa Impuesto Renta	35% sobre utilidad neta contable.	1.8% a 5.4% sobre Ingresos Brutos (Tarifa preferencial de servicios tecnologicos).
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Cobro forzoso del 19% si no se justifica Cloud.	0% IVA (EXCLUIDO) bajo Estatuto Tributario Art. 476 Numeral 24 (SaaS en la Nube).
Retencion en la Fuente	Clientes retienen entre 3.5% y 11% en cada pago.	0% Retencion: Clientes NO practican retencion en la fuente a empresas en RST.
Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Declaracion y pago independiente en Alcaldia Medellin.	Integrado: El ICA de Medellin queda incluido dentro del pago unico unificado del RST.

4. Modelos de Facturacion, Pricing Sugerido y Mecanismos de Cobro

¿Como cobramos a los ganaderos en el campo colombiano? Combinamos pasarelas digitales con metodos tradicionales:

Plan de Servicio	Tamano del Hato	Precio Mensual	Precio Anual (2 meses gratis)	Propuesta de Valor Incluida
Plan Tradicional	Hasta 50 animales	\$49.000 COP	\$490.000 COP / ano	Control de pesaje AM/PM basico + Alertas de parto.
Plan Hato Pro (Caso Piloto 163 vacas)	50 a 200 animales	\$119.000 COP	\$1.190.000 COP / ano	Todo lo anterior + Modulo Cinta Roja + Tareas Mayordomo WhatsApp + Importador El Ganadero SG.
Plan Hacienda Elite	Mas de 200 / Multisede	\$249.000 COP	\$2.490.000 COP / ano	Todo lo anterior + Multiples usuarios + Integracion directa de tiquetes Colanta y soporte VIP.

Canales y Pasarelas de Cobranza en el Campo Colombiano:

- 1. Link de Pago por WhatsApp (Wompi / Bancolombia / Nequi): Enviado automaticamente con la factura electronica.
- 2. Debito Automatico Bancario: Para suscripciones anuales con descuento.
- 3. Convenio de Descuento por Tiquete Colanta (Alianza Futura): Descuento directo de la liquidacion quincenal de leche.

5. Proyeccion Financiera: Unit Economics y Escalabilidad (Mes 1 a Mes 36)

ProGanado tiene una estructura de costos marginales casi nula (\$0 costo por nuevo usuario adicional):

PROYECCION FINANCIERA SAAS: ESCALA DE INGRESOS Y MARGEN NETO (MES 1 A MES 36)			
Fase Piloto (Mes 1-3)	Ano 1 (Mes 4-12)	Ano 2 (Mes 13-24)	Ano 3 (Mes 25-36)
1 Finca (Colanta) Ingreso: \$120k / mes Bruto Anuat: \$1.4M Costos Server: \$0 Margen Neto: 98% Validacion 100%	25 Fincas (Norte) Ingreso: \$3.0M / mes Bruto Anuat: \$35.7M Costos Server: \$1.2M Margen Neto: 94% Punto Equilibrio OK	100 Fincas (Antioquia) Ingreso: \$11.9M / mes Bruto Anuat: \$142.8M Costos Tech: \$4.8M Margen Neto: 91% Nivel Startup Formal	350 Fincas (Nacional) Ingreso: \$41.6M / mes Bruto Anuat: \$500M COP Costos + Nomina: \$60M Margen Neto: 88% Lider AgroTech Colombia

Metrica Financiera	Fase Piloto (Mes 1-3)	Ano 1 (25 Fincas)	Ano 2 (100 Fincas)	Ano 3 (350 Fincas)
Ingresos Brutos Mensuales	\$120.000 COP	\$2.975.000 COP	\$11.900.000 COP	\$41.650.000 COP
Ingresos Brutos Anuales	\$1.440.000 COP	\$35.700.000 COP	\$142.800.000 COP	\$499.800.000 COP
Costos Servidor & APIs	\$0 COP (Local)	\$1.200.000 COP (\$25 USD/mes)	\$4.800.000 COP	\$14.400.000 COP
Impuesto RST DIAN (1.8%-3.2%)	\$25.920 COP	\$642.600 COP	\$3.570.000 COP	\$15.993.600 COP
UTILIDAD NETA ANUAL	\$1.414.080 COP	\$33.857.400 COP	\$134.430.000 COP	\$440.000.000 COP
Margen Neto de la Startup	98.2%	94.8%	94.1%	88.0%

6. El Rol de la Inteligencia Artificial (IA) en ProGanado y Solidez Legal

¿Como usamos la IA para aplastar a la competencia sin incurrir en riesgos o vacios juridicos en Colombia?

Modulo de IA en ProGanado	Funcionamiento Tecnologico	Marco Legal y Blindaje de Vacios Juridicos en Colombia
1. OCR Vision de Planillas Fisicas	La asistente le toma foto a la libreta del mayordomo o tiquete colanta; la IA extrae los numeros y llena la tabla en 2 segundos.	Ley 1581 (Habeas Data): Las fotos no se almacenan en servidores publicos de terceros; se procesan de forma anonimizada y local.
2. Asistente Zootecnico Predictivo	Modelos LLM locales que analizan la curva de lactancia y sugieren que vacas requieren racion extra o palpacion.	Clausula Anti-Alucinacion y Ley 576/2000: Las sugerencias de IA se entregan como 'Predicciones Estadisticas Probabilisticas'. El sistema prohíbe autodiagnosticos vinculantes.
3. Generador de Tareas Mayordomo	Sintetiza la orden del dia en texto natural conciso para enviarlo por WhatsApp al mayordomo.	Cumplimiento Ley 1010 de Acoso Laboral: Los mensajes se configuran para despacharse unicamente dentro del horario laboral legal de la finca.

Veredicto Legal sobre IA en Colombia: No existe vacio legal que impida el uso de IA analitica en el agro, siempre y cuando se respete el secreto empresarial y el deslinde de responsabilidad profesional veterinaria.

7. Blindaje Juridico Total: Matriz de Edge Cases y Proteccion Anti-Demandas

Camila, estas son las 6 clausulas obligatorias para los Terminos y Condiciones para blindar al equipo:

Riesgo / Edge Case Real	Escenario de Conflicto en la Finca	Clausula Contractual de Blindaje que Camila debe Redactar
1. Muerte o Aborto de una Vaca	Una vaca de \$15M COP muere por un tratamiento o aborta tras una sugerencia de alerta del sistema.	Exoneracion Medica (Ley 576/2000): ProGanado es solo una herramienta estadistica. Las decisiones clinicas son 100% exclusivas del Veterinario colegiado. Cero indemnizacion por bajas.
2. Tanque Contaminado Colanta (\$25M Perdida)	Leche con antibiotico entra al tanque frio; Colanta bota 10.000L y multa al ganadero, quien culpa a la app.	Doble Verificacion Humana: La alerta digital no exime al mayordomo de marcar la pata con cinta roja y revisar el balde. El ganadero asume la responsabilidad operativa final.
3. Caída del Servidor o Perdida de Datos	Se va el internet o se borra un historial y el ganadero demanda por lucro cesante y dano emergente.	Límite Maximo de Responsabilidad (Cap on Liability): La indemnizacion maxima queda topada estrictamente al valor de 3 meses de suscripcion (\$360.000 COP). Cero dano emergente.
4. Demandas Laborales de Vaqueros	Un vaquero demanda a la finca por horas extras alegando que recibia tareas por WhatsApp de la app.	Indemnidad Laboral: ProGanado no es empleador ni intermediario. Los horarios y turnos corresponden exclusivamente al dueño de la finca.
5. Venta de Ganado con Datos Falsos	El ganadero vende una vaca diciendo que produce 30L segun la app y el comprador demanda por estafa.	Buena Fe Declarativa: Los datos son digitados bajo juramento de veracidad del usuario. ProGanado no es entidad certificadora de genealogia.
6. Fuga de Datos por Empleados	Un mayordomo renuncia y le entrega las planillas de leche a una finca competidora vecina.	Custodia de Credenciales y Logs de Auditoria: El titular de la cuenta es responsable de la custodia de sus usuarios y contraseñas.

8. Hoja de Ruta: De Proyecto CESDE a Startup Formal (\$0 Costo)

Ruta de formalizacion escalonada sin gastar capital en abogados innecesarios:

ROADMAP DE FORMALIZACION EMPRESARIAL ESCALONADA (\$0 COSTO INICIAL)			
FASE 0: VALIDACION	FASE 1: CONSTITUCION	FASE 2: TRIBUTARIA	FASE 3: ESCALADO
Costo: \$0 COP Acuerdo Cofundadores CESDE - Reparto de Equity (5 socios) - Validacion Finca Colanta - Codigo y Base de Datos	Costo: \$0 COP (Ley 1780) Creacion de S.A.S. - Camara de Comercio Medellin - Matricula mercantil \$0 - Beneficio Jovenes <35 anos	Costo: \$0 COP Regimen Simple (RST) DIAN - RUT empresarial digital - Unifica Renta, IVA e ICA - Tarifa preferencial 1.8%	Costo: Autosostenible Facturacion DIAN Gratuita 50+ fincas Norte Antioquia - Ingresos > \$6M COP/mes - Postulacion Fondo Emprender

Fase de Madurez	Accion Legal Requerida	Costo y Procedimiento Oficial en Colombia
Fase 0: Validacion (Actual / CESDE)	Acuerdo de Cofundadores (Vesting): Contrato privado entre los 5 socios (Jeiser, Sebastian, Camila, Emilio, Hernan) que fija porcentajes de participacion segun entregables.	\$0 COP. Documento privado firmado entre los miembros del equipo. Establece reglas claras de propiedad del codigo.
Fase 1: Constitucion (Al tener 3 clientes)	Creacion de S.A.S. (Ley 1258 de 2008): Registro por documento privado ante la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia via Ventanilla Unica VUE.	\$0 COP (Matricula Gratuita): Beneficio de la Ley 1780 de 2016 (Ley de Emprendimiento Juvenil) para fundadores menores de 35 anos.
Fase 2: RUT y DIAN (Tributario)	Inscripcion en Regimen Simple (RST): Simplifica renta, IVA e ICA en un solo formulario unificado anual con tarifas del 1.8% al 5.4%.	\$0 COP. Tramite digital directo en el portal Muisca de la DIAN para expedicion del NIT empresarial.
Fase 3: Facturacion (Produccion)	Facturacion Electronica DIAN Gratuita: Habilitacion del servicio gratuito de factura electronica provisto directamente por la DIAN.	\$0 COP. Cero pago a proveedores tecnologicos externos; uso del portal institucional DIAN.

9. Pipeline Operativo: Los 4 Entregables Estrategicos de Camila

Camila, este es tu plan de accion definitivo para consolidar el area administrativa, contable y legal de ProGanado:

Entregable	Descripcion y Alcance del Trabajo	Fuentes y Enlaces Oficiales
Entregable 1: Checklist BPG/ICA	Documento de 2 paginas con la lista de chequeo de la Resolucion ICA 067449 para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal ICA (ica.gov.co) Seccion Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Plantilla en Excel que aplique la formula de la Resolucion 017 para liquidar quincenas de 680L diarios con bonificaciones y flete.	Resolucion 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de muestra de Colanta.
Entregable 3: Terminos & Datos	Borrador de los Terminos de Servicio SaaS incorporando las 6 Clausulas de Blindaje contra Demandas (Muerte de vacas, tanque contaminado, cap on liability) y la Politica de Datos (Ley 1581).	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta de constitucion de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) y Acuerdo de Cofundadores con distribucion de equity.	Camara de Comercio de Medellin (camaramedellin.com.co).

¡Con este informe, ProGanado se posiciona como una Startup de clase mundial con viabilidad financiera, solidez tributaria y blindaje legal total!